



P U T U S A N

Nomor 9796 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **M. ZAIDAN ARIFIN PARSONANGAN DAULAY;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/31 Januari 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Perumahan Cendana Asri Blok F
Nomor 16, Jalan Makmur Ujung Desa Sena,
Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli
Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak berada dalam tahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau
Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 9796 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 19 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak M. Z Aidan Arifin Parsonangan Daulay, bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengalami luka berat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak M. Z Aidan Arifin Parsonangan Daulay dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas-I Medan dan melaksanakan Pelatihan Kerja di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan atau di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Kabupaten atau Kota selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Pelaku Anak M. Z Aidan Arifin Parsonangan Daulay dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp tanggal 3 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. Z Aidan Arifin Personangan Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak M. Z Aidan Arifin Personangan Daulay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas-I Medan dan melaksanakan Pelatihan Kerja di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan atau di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Kabupaten atau Kota selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 9796 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 41/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 1 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Juni 2025 Nomor 42/Pid.Sus.Anak/2025/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak M.ZAIDAN ARIFIN PERSONANGAN DAULAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Kls I Medan dan melaksanakan pelatihan kerja di Balai besar pelatihan Vokasi dan Produksivasi (BBPVP) Medan atau di Balai Pelatihan Kerja (BLK) Kabupaten atau kota selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Anak/2025/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2025, Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2025 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 9796 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 22 Juli 2025 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Anak pada pokoknya mohon agar Anak dibebaskan dari segala tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Anak tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 15.30 wib di Warkop Alam Jaya di Komplek MMTC yang terletak di Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Anak memukul Anak Korban dikarenakan emosi pada saat melihat Anak korban bersama 2 (dua) orang temannya yang pada awalnya berada di dekat sepeda motor milik Anak, langsung pergi meninggalkan sepeda

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 9796 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut setelah melihat Anak. Setelah Anak memeriksa sepeda motornya, jok sepeda motor tersebut dalam keadaan terbuka dan tutup tangki bensin berada di *dashboard* sepeda motor sehingga Anak berpikir, Anak korban dan teman-temannya mengambil bensin sepeda motor Anak tanpa ijin. Selanjutnya Anak mengejar ke Komplek MMTC (Warung Alam Jaya) Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan setelah melihat Anak Korban, Anak langsung memiting leher anak korban, kemudian Anak memukul hidung Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak memukul kening Anak Korban hingga berkali-kali, kemudian Anak Korban dan Anak pun dilelai oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor :1494/02/Med-MR/RSCAM/N/2024 Tanggal 03 Mei 2024 dari Rumah Sakit Colombia Asia bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap RAIHAN ZAKY SIREGAR dengan hasil pemeriksaan pada Kepala terlihat Cekung pada daerah dahi atas alis mata dengan diameter 3 Cm dengan Kesimpulan Kesan patah tulang dahi akibat benturan dengan benda tumpul. Hasil pemeriksaan lebih lanjut dengan CT Scan menunjukkan tengkorak kepala Anak korban Raihan Zaky Siregar bagian depan patah dan dokter menyarankan untuk dioperasi dan dipasangkan *implant*;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan materiil Anak melakukan pemukulan kepada Anak Korban sehingga menyebabkan kepala anak korban pada bagian dahi patah sehingga harus dioperasi termasuk dalam perbuatan yang mengakibatkan luka berat oleh karenanya telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 9796 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Anak, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Anak di mana dalam penyelesaian perkara *a quo* belum ada perdamaian sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **ANAK M. ZAIDAN ARIFIN PARSONANGAN DAULAY** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 September 2025** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 9796 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Rahmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 9796 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)